

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2607/2533

นายโอมาร์ เอส. โอ. อามูดี

โจทก์

นายสมมาตร เปาะซา

จำเลย

นายสมหมาย ดรุณวรรณ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพินาศจำนวนเงิน
606,210 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 25
พฤศจิกายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าจะชำระ
เสร็จสิ้นให้แก่โจทก์จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117,116)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ อารังกาญจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ